

# UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ



## Política de protección y uso de datos personales para el Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos CEISH

| Elaborado por:                                                                      | Revisado por:                                                                       | Aprobado por:                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Nombre: Christian Espinosa Velarde<br>Cargo: Delegado de Protección de Datos        | Nombre: Ana María Paz<br>Cargo: Departamento Legal                                  | Nombre: Diego Quiroga<br>Cargo: Rector                                                |
| Fecha: marzo 2025                                                                   | Fecha: marzo 2025                                                                   | Fecha: marzo 2025                                                                     |

## **POLITICA Y PROTECCIÓN Y USO DE DATOS PERSONALES PARA EL COMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS (CEISH)**

Conforme lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, te informamos lo siguiente:

### **1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de mis datos personales?**

La UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ (en adelante, “USFQ”) es responsable del tratamiento de los datos personales. Por ello, pone a tu disposición la siguiente información:

|                                |                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Domicilio:</b>              | Av. Diego de Robles S/N y Pampite, Quito-Ecuador.                   |
| <b>Teléfono:</b>               | (02) 297-1700.                                                      |
| <b>Correo electrónico DPO:</b> | <a href="mailto:datos@usfq.edu.ec">datos@usfq.edu.ec</a>            |
| <b>Página web:</b>             | <a href="https://www.usfq.edu.ec/es">https://www.usfq.edu.ec/es</a> |

### **2. ¿A quiénes aplica este aviso de privacidad?**

Este aviso de privacidad aplica a los estudiantes de pregrado y posgrado de la USFQ e investigadores externos.

### **3. ¿Cuál es el objetivo de esta política?**

Informar a los estudiantes sobre los tratamientos de sus datos personales a fin de garantizar su derecho a la protección de estos.

### **4. ¿Cómo obtenemos tus datos personales?**

Los datos personales tratados por el CEISH son proporcionados por los estudiantes de pregrado, posgrado e investigadores externos. Estos datos se recogen a través de las hojas de vida y las propuestas de los proyectos de investigación.

### **5. ¿Cómo utilizamos tus datos personales?**

Para el tratamiento de tus datos personales podrá concurrir las siguientes bases de legitimación: obligaciones legales, interés legítimo y consentimiento, asegurando en todo momento la protección y el correcto manejo de tus datos personales conforme lo dispuesto en la normativa vigente.

En algunos casos y bajo determinadas circunstancias, la base de legitimación para el tratamiento de datos personales cambiará conforme a la naturaleza del tratamiento y el propósito específico. Cada tratamiento de los datos se realiza conforme a la normativa vigente y se ajusta a los principios de protección de datos personales aplicables a cada situación.

En este sentido, la USFQ tratará tus datos personales para las siguientes finalidades y bases de legitimación:

**Sobre la base del cumplimiento de obligaciones legales:**

- **Para la aprobación de tus investigaciones por el comité de ética (CEISH):** el comité de ética (CEISH) tratará tus datos personales para el proceso de evaluación y aprobación de tus investigaciones.
- **Revisión del consentimiento informado de los sujetos de investigación**  
Como parte del proceso de investigación en seres humanos, los investigadores deben presentar el consentimiento informado de los sujetos de investigación para su revisión y aprobación. Este procedimiento se realiza en cumplimiento de las directrices establecidas por el Ministerio de Salud Pública.
- **Para la elaboración de informes mensuales para el Ministerio de Salud Pública**  
Se tratan datos personales de los investigadores para la elaboración de informes mensuales dirigidos al Ministerio de Salud Pública, como parte del control interno que esta entidad realiza sobre los proyectos de investigación aprobados por el CEISH.
- **Proceso de aprobación y funcionamiento del CEISH**  
Para cumplir con los requisitos de funcionamiento del CEISH, se tratan datos personales de los investigadores en la elaboración de informes exigidos por el Ministerio de Salud Pública.

## 6. ¿Qué tipos de datos personales son tratados?

### Datos Personales no sensibles:

- Datos identificativos (por ejemplo: nombres, apellidos, código banner, número de cédula, imagen, firma).
- Datos de contacto (por ejemplo: correo electrónico, teléfono fijo, teléfono celular, dirección).
- Académicos y profesionales (por ejemplo, la formación, las titulaciones, el período de ingreso, el nombre de colegio).

## 7. Protección de los datos personales de categorías especiales

La normativa sobre tratamiento de datos clasifica como “categorías especiales” ciertos datos sensibles. Por ejemplo, la información sobre tu estado de salud. Respecto de los datos de salud, la obtención y el tratamiento del dato, se realizará conforme a los requisitos establecidos en la normativa vigente, para lo cual consiente explícitamente su tratamiento.

## 8. ¿Cuánto tiempo conservamos tus datos personales?

La USFQ determina los plazos de conservación de los datos personales de los estudiantes de pregrado, postgrado e investigadores externos considerando las finalidades del tratamiento y lo establecido en la normativa aplicable. Tus datos serán conservados únicamente durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades o hasta que el investigador ejerza sus derechos, salvo que exista una obligación legal que exija su conservación.

En caso de existir un proceso judicial o investigaciones, tus datos personales serán conservados durante el tiempo que dure el proceso y posteriormente por el periodo de prescripción de las responsabilidades legales que varía según el tipo de caso y la normativa aplicable. Por ejemplo,

los datos recopilados para la preparación de las denuncias penales o para requerimientos de autoridades judiciales se conservan hasta que caduque el plazo de reclamación o la acción legal.

El participante deberá entregar información verídica y actualizada.

## **9. ¿Qué terceros pueden acceder a tus datos personales?**

- Para el cumplimiento de las obligaciones legales, tus datos serán comunicados a los siguientes terceros:
  - a. Entidades e instituciones de la administración pública, en razón de sus competencias (Ministerio de Salud Pública, Servicio de Rentas Internas, Jueces y Tribunales, fiscalía general del Estado, Policía Nacional, Superintendencia de Protección de Datos Personales, entre otros).
  - b. Auditores externos en cumplimiento de obligaciones contractuales y legales aplicables a la USFQ.
  - c. Consultores médicos externos para la evaluación de investigaciones complejas.

La USFQ podrá realizar transferencias internacionales de datos conforme lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (en adelante, LOPDP).

## **10. ¿Qué derechos puedo ejercer sobre mis datos personales?**

Según lo señalado en la legislación de protección de datos personales, tienes derecho a:

1. Remisión de más detalles sobre el uso que hacemos de tus datos.
2. Remisión de una copia de los datos personales que nos ha proporcionado en los lineamientos de la LOPDP.
3. Actualización de cualquier dato modificado o cambiado y la rectificación de cualquier inexactitud en los datos personales que tratamos en los lineamientos de la LOPDP.
4. Eliminación de cualquiera de tus datos personales cuando ya no tengamos un fundamento legal para utilizar.
5. Cuando el tratamiento se base en el consentimiento, retirar tu consentimiento para que dejemos de realizar ese tratamiento concreto.
6. Oponerse a cualquier tratamiento basado en el interés legítimo cuando: a) No se afecten derechos y libertades fundamentales de terceros, la ley se lo permita y no se trate de información pública, de interés público o cuyo tratamiento está ordenado por la ley. b) El tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa; el interesado tendrá derecho a oponerse en todo momento al tratamiento de los datos personales que le conciernan, incluida la elaboración de perfiles; en cuyo caso los datos personales dejarán de ser tratados para dichos fines. c) Cuando no sea necesario su consentimiento para el tratamiento como consecuencia de la concurrencia de un interés legítimo, previsto en el artículo 7, y se justifique en una situación concreta personal del titular, siempre que una ley no disponga lo contrario, A menos que nuestras razones para llevar a cabo dicho tratamiento superen cualquier perjuicio a tus derechos de protección de datos.

7. Suspender el tratamiento de tus datos en las siguientes situaciones: a) Cuando el titular impugne la exactitud de los datos personales, mientras el responsable de tratamiento verifica la exactitud de los mismos; b) El tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso; c) El responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones; y, d) Cuando el interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 31 de la presente LOPDP, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado.
8. La portabilidad de tus datos en un formato compatible, actualizado, estructurado, común, interoperable y de lectura mecánica, preservando tus características; o a transmitirlos a otros responsables en los lineamientos de la LOPDP.
9. No ser sujeto de decisiones total o parcialmente automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, que produzcan efectos jurídicos en él o que atenten contra tus derechos y libertades fundamentales.

El ejercicio de estos derechos está sujeto a ciertas excepciones, en algunos casos establecidas en la LOPDP, para salvaguardar el interés público (p. ej., prevenir o detectar un acto ilícito) y los intereses de la USFQ. Si ejerces alguno de estos derechos, se verificará la legitimidad de la solicitud y recibirá una respuesta en el plazo de hasta quince (15) días.

Si no estás satisfecho con el uso de tu información personal o de la respuesta recibida al ejercer tus derechos, tienes derecho a presentar una queja ante la Autoridad de Protección de Datos Personales, a través de los canales habilitados para el efecto.

Asimismo, podrás solicitar la revocación del consentimiento otorgado para el tratamiento de tus datos.

Para ejercer los indicados derechos o plantear cualquier cuestión relativa al tratamiento de tus datos personales, debes dirigirte al Delegado de Protección de Datos Personales a través de un correo electrónico a: [datos@usfq.edu.ec](mailto:datos@usfq.edu.ec)

## **11. ¿Cómo protegen mis datos personales?**

Dado que la USFQ respeta tu privacidad y valora tu confianza, las únicas personas que acceden a tus datos personales son aquellas que deban utilizar para llevar a cabo las actividades descritas en este aviso de privacidad.

La organización utiliza medidas de seguridad técnicas, organizativas, administrativas y jurídicas para proteger la seguridad, así como la confidencialidad, integridad y disponibilidad de tus datos personales. Estas medidas fueron implementadas para proteger tu información personal contra el acceso, revelación, uso y modificación no autorizados y son revisadas, probadas de forma periódica.

A pesar de esto, y dado que Internet no es un entorno 100% seguro, no podemos garantizar, ni asegurar la seguridad de cualquier información que nos proporcione. No podemos garantizar, ni tampoco garantizamos la seguridad absoluta de las comunicaciones hacia o desde nuestros sitios web o aplicaciones y herramientas digitales, o que los datos que sean transmitidos o

almacenados en o a través ellas, están o estarán totalmente seguros contra su pérdida, mal uso o acceso no autorizado por parte de terceros.

## **12. Actualización**

La USFQ está constantemente actualizando sus procesos internos para brindarte un mejor servicio. Por ello, es posible que actualicemos este aviso de privacidad periódicamente. Si realizamos cambios importantes, te notificaremos a través de nuestros medios oficiales.

Última actualización: marzo 2025.